

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707 - 1708/2532	นาย สิทธิ ชัย ภมรวิสิฐ	โจทก์
	นาย วุฒิชัย ชัยเกษม กับพวก	จำเลย
	นางสาว อาลัย ทวี สุวรรณ กับพวก	โจทก์
	นาย สิทธิ ชัย ภมรวิสิฐ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 361, มาตรา 454, มาตรา 456

โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดินบางส่วนจากจำเลยโดยหนังสือสัญญาเช่าข้อหนึ่งระบุว่า หากจำเลยต้องการจะขายที่ดินซึ่งรวมถึงที่ดินที่โจทก์เช่าอยู่แล้ว จำเลยจะต้องขายที่ดินเฉพาะส่วนที่เช่าให้โจทก์ในราคาเท่ากับที่เสนอขายให้บุคคลอื่น ต่อมาผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยมีหนังสือแจ้งให้โจทก์ทราบว่า จะขายที่ดินของจำเลยให้แก่ผู้มีชื่อ และโจทก์ได้แสดงเจตนาตอบรับจะซื้อที่ดินตามราคาที่จำเลยเสนอขายตามส่วนของที่ดินแล้ว ดังนี้จำเลยก็ต้องขายที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยจะอ้างว่าข้อความตามสัญญาเช่ายังไม่มีผลใช้บังคับมิได้.

คดีทั้งสองสำนวนศาลมีคำสั่งให้พิจารณาและพิพากษารวมกันโดยโจทก์สำนวนแรกฟ้องขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันไปทำการจดทะเบียนการซื้อขายและแบ่งแยกที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 40 ตารางวา ให้แก่โจทก์ในราคา 168,946.96 บาท หากจำเลยไม่ยินยอมไปจดทะเบียนให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยทั้งห้าให้การว่าจำเลยไม่เคยเสนอขายที่ดินให้จำเลย โจทก์จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน

สำหรับโจทก์สำนวนที่สองฟ้องว่าโจทก์ทั้งห้าเป็นเจ้าของที่ดินจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ 1 ไร่ 40 ตารางวาจากโจทก์เพื่อทำถนน ต่อมาจำเลยทั้งสี่ร่วมกันให้พนักงานการไฟฟ้าปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าเข้าไปในที่ดินโจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอน แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์เลิกสัญญาเช่าที่ดินและได้เสนอขายที่ดินกับบุคคลอื่น แต่ราคาซื้อขายลดลงไปเนื่องจากมีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าผ่านที่ดินและมีการฟ้องร้องคดีกัน โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้จำเลยทั้งสี่รื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านเข้ามาในที่ดินของโจทก์พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ในที่ดินออกไปให้พื้นที่ดินของโจทก์ ทำให้ที่ดินของโจทก์มีสภาพเรียบร้อยดังเดิม หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติ ขอให้มีการรื้อถอนโดยบุคคลภายนอกเป็นผู้กระทำ โดยให้จำเลยทั้งสี่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยดังเดิมและห้ามจำเลยทั้งสี่กับบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินที่เช่าอีกต่อไปให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสี่ให้การว่า จำเลยที่ 1 เช่าที่ดินตามที่โจทก์ฟ้องจริง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าตามคำร้องขอของจำเลยที่ 2 ซึ่งทำโดยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย โดยจำเลยทั้งสี่มีสิทธิกระทำได้ตามสัญญาเช่าและกระทำในเขตที่ดินที่เช่ามิได้รุกล้ำออกนอกเขตที่ดินที่จำเลยที่ 1 เช่าจากโจทก์ จำเลยไม่ได้ผิดสัญญาและไม่ได้กระทำละเมิด โจทก์ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าและเรียกค่าเสียหายตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาในสำนวนแรกว่า ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันไปจดทะเบียนซื้อขายแบ่งแยกโอนที่ดินเฉพาะส่วนที่โจทก์เช่าทำถนน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 995 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตังจังหวัดตรัง เนื้อที่ 1 ไร่ 80 ตารางวาให้โจทก์ในราคา 168,946.96 บาท ถ้าจำเลยทั้งห้าไม่ไปจดทะเบียนซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าวให้โจทก์ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งห้าสำนวนที่สองพิพากษายกฟ้อง

จำเลยทั้งห้าในสำนวนแรกและโจทก์ทั้งห้าในสำนวนที่สอง อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งงดสืบพยานและคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนสำหรับสำนวนแรก ส่วนสำนวนที่สองพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่

จำเลยทั้งห้าในสำนวนแรก และจำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เพื่อสะดวกแก่การพิจารณาจึงให้เรียกคู่ความทั้งสองสำนวนเสียใหม่ตามที่ศาลอุทธรณ์กำหนด โดยให้เรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ในสำนวนที่สองเป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ตามลำดับและเรียกจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในสำนวนคดีแรกเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ตามลำดับ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติตามคำฟ้อง คำให้การและคำแถลงรับของคู่ความตลอดจนรายงานการเดินเผชญ์สืบที่ดินพิพาทของศาลชั้นต้นว่า ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 40 ตารางวา เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่995 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นของจำเลยทั้งห้า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2521 โจทก์ที่ 1 ได้ทำหนังสือสัญญาเช่าที่ดินพิพาทจากจำเลยทั้งห้าเพื่อใช้ทำถนน โดยจดทะเบียนการเช่าต่อเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอกันตัง สัญญาเช่าข้อ 9 มีข้อความว่า"ผู้ให้เช่าสัญญาว่า ถ้าจะทำการขาย จำหน่ายโอนที่ดินส่วนอื่น ๆซึ่งติดกับที่ดินที่เช่านี้ และปรากฏหลักฐานทางทะเบียนอยู่ในเอกสารฉบับเดียวกันให้กับบุคคลภายนอกแล้ว ผู้ให้เช่าตกลงจะขายที่ดินเฉพาะส่วนที่ผู้เช่าเช่าอยู่ตามสัญญานี้ให้กับผู้เช่าในราคาเท่ากับที่เสนอขายให้กับบุคคลอื่น" และได้มีการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าในที่ดินของจำเลยทั้งห้าดังกล่าวโดยพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันตังตามคำร้องขอของโจทก์ที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มอบอำนาจให้นายวิเศษ จันทโรจวงศ์ บอกขายที่ดิน โดยนายวิเศษได้มีหนังสือลงวันที่ 17 สิงหาคม 2526 ถึงโจทก์ที่ 3 ตามเอกสารท้ายฟ้อง

สำนวนแรกหมายเลข 3 หรือ ล.4 ว่า "ด้วยนายวุฒิชัย ชัยเกษม และผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินตาม น.ส.3ก. ทะเบียนเลขที่ 995 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 20 วาได้มอบอำนาจเต็มให้แก่ข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวเป็นผู้ดำเนินการขายที่ดินแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของท่าน ถ้าหากท่านสนใจข้าพเจ้าก็มีความยินดีที่จะติดต่อกับท่าน โดยขอให้แจ้งความจำนงค์มายังข้าพเจ้าภายใน 15 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือนี้เป็นต้นไป หากท่านไม่ได้ติดต่อมาภายในกำหนดเวลาข้าพเจ้าจะได้พิจารณาขายให้แก่บุคคลอื่นต่อไป" โจทก์ที่ 3 มีหนังสือลงวันที่ 1 กันยายน 2526 ถึงนายวิเศษว่ามีความประสงค์ซื้อที่ดินบางส่วนตาม น.ส.3ก. ขอทราบราคาที่จะขายด้วย ตามเอกสารท้ายฟ้องสำนวนแรกหมายเลข 4 นายวิเศษมีหนังสือลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2527 ถึงโจทก์ที่ 1 ให้จัดการรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าออกจากที่ดินของจำเลยทั้งห้าภายในกำหนดเวลา 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาเช่า และแจ้งว่าหลังจากกำหนดเวลา 15 วันแล้วจะขายที่ดินให้แก่ผู้มีชื่อในราคา 4,500,000 บาท หากโจทก์สนใจขอให้ติดต่อด่วน ตามเอกสารท้ายฟ้องสำนวนแรกหมายเลข 5 หรือ จ.5 วันที่ 23 พฤษภาคม 2527 นายเอนก ศรีสนิท ผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ที่ 1 ได้มีหนังสือถึงนายวิเศษตกลงซื้อที่ดินเฉพาะส่วนที่เช่าจากจำเลยทั้งห้าตามสัญญาเช่าข้อ 9 ในราคาที่แจ้งมาคิดเป็นเงิน 168,941.96 บาท พร้อมกับนัดให้ไปทำการจดทะเบียนการโอนที่ดินต่อเจ้าพนักงาน ตามเอกสารท้ายฟ้องสำนวนแรกหมายเลข 6 แต่จำเลยทั้งห้าไม่ยอมโอนที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ที่ 1 ฝ่ายโจทก์จึงนำเงินดังกล่าวไปวางไว้ต่อสำนักงานวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 9 (ศาลจังหวัดตรัง) โดยฝ่ายจำเลยไม่ยอมรับเงินจำนวนนั้นตามเอกสารหมายเลข ล.3 สำหรับการเดินเผชิญสืบที่ดินพิพาทของศาลชั้นต้นนั้น ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 26 เมษายน 2528

พิเคราะห์แล้ว ปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งห้าจะต้องขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 หรือไม่นั้น เห็นว่าตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินข้อ 9 มีข้อความชัดเจนว่า หากจำเลยทั้ง

ห้ามต้องการจะขายที่ดินของตนซึ่งรวมถึงที่ดินพิพาทที่โจทก์ที่ 1 เช่าอยู่แล้ว จำเลย ทั้งห้าจะต้องขายที่ดินเฉพาะส่วนที่เช่าคือที่ดินพิพาทให้โจทก์ที่ 1 ในราคาเท่ากับที่ เสนอขายให้บุคคลอื่น ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงได้ความจากหนังสือของนายวิเศษผู้รับ มอบอำนาจจากจำเลยทั้งห้าแจ้งให้โจทก์ที่ 1 ทราบว่าประสงค์จะขายที่ดินของจำเลย ทั้งห้าให้แก่ผู้มีชื่อในราคา 4,500,000 บาท ตามเอกสารหมาย จ.5 และโจทก์ที่ 1 ได้ แสดงเจตนาตอบรับจะซื้อที่ดินพิพาทในราคาที่จำเลยทั้งห้าเสนอขายตามส่วนของ ที่ดินแล้วจำเลยทั้งห้าจึงต้องขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 1 ในราคาดังกล่าว ที่ จำเลยทั้งห้าฎีกาว่าตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินข้อ 9 หมายถึงในกรณีที่จำเลยต้องการ ขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นอย่างจริงจังตราบใดที่จำเลยยังมิได้ขายที่ดินให้กับบุคคลอื่น สัญญาเช่าข้อ 9 ยังไม่มีผลใช้บังคับนั้น เห็นว่า ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวหา ได้มีข้อความระบุไว้ดังฎีกาของจำเลยไม่ และถ้าหากจะต้องตีความในสัญญาดัง จำเลยอ้างคือ จำเลยต้องทำการขายที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกก่อน สิทธิของโจทก์ที่ จะขอซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยจึงจะเกิดขึ้นแล้วหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน ข้อ 9 ก็จะไม่ มีผล เพราะหากจำเลยทั้งห้าขายที่ดินของตนทั้งแปลงให้แก่บุคคลอื่นไปแล้ว จำเลยทั้งห้าจะเอาที่ดินพิพาทมาขายให้แก่โจทก์ที่ 1 อีกได้อย่างไร ที่จำเลยทั้งห้า ฎีกาว่าหนังสือของนายวิเศษตามเอกสารหมาย จ.5 เป็นเพียงการทาบถามหรือลอง ถามถึงความต้องการของโจทก์ไม่ถือเป็นคำเสนอของจำเลยนั้นเห็นว่า ข้ออ้างดัง กล่าวนอกจากจะขัดกับข้อความในเอกสารหมาย จ.5 แล้วตามรายงานกระบวนการ พิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 17 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ยังแถลงยอมรับว่า ได้ มอบอำนาจให้นายวิเศษบอกขายที่ดินของจำเลยทั้งห้าทั้งแปลงจริงและยังแถลงรับ ต่อไปว่า มีผู้สนใจจะซื้อที่ดินดังกล่าวในราคา 8,500,000 บาท ด้วย..."

พิพากษายืน

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ